

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6018/2541

นาย เจริญ ธรรม เทียงธรรม
นาย บัญชา พุ่มกำ พล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 423

จำเลยเป็นทนายความให้ จ. ซึ่งถูกโจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกและขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ในการไต่สวนคำร้อง จำเลยได้ชักค้ำโจทก์ว่า "โจทก์เป็นโจรรุ่นเดียวกับ เสือขาวไซ้ไหม" ดังนี้ การที่จำเลยชักค้ำโจทก์ดังกล่าว เป็นการถ้ามพยานในเวลาพิจารณาคดีเพื่อการวินิจฉัย ชั่งน้ำหนักคำพยาน ไม่ใช่ข้อความที่ยืนยันว่าโจทก์ เป็นโจร จึงไม่เป็นการใส่ความ การกระทำของจำเลยไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยฟ้องนายจำรัส ธรรมเทียงธรรมขอแบ่งมรดกที่ศาลชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 411/2538หมายเลขแดงที่ 1084/2538 มีจำเลยเป็นทนายความให้นายจำรัส โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538 โจทก์ได้เข้าเบิกความเป็นพยานในคดีดังกล่าว เมื่อโจทก์เบิกความตอบทนายโจทก์เสร็จ จำเลยได้ทำหน้าที่ชักค้ำตัวโจทก์โดยจำเลยพูดใส่ความโจทก์ต่อหน้าผู้พิพากษา ทนายโจทก์และบุคคลหลายคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีว่า โจทก์เป็นโจรรุ่นเดียวกับเสือขาวไซ้ไหมซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีและไม่มีมูลความจริง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อ

เสียงถูกดูหมิ่น เกลียดชัง โจทก์ได้ให้ทนายความมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท แล้วแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเพียง 100,000 บาทขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ไม่บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าจำเลยกระทำละเมิดโจทก์ในสำนวนคดีหมายเลขใดทั้งไม่แนบคำเบิกความของโจทก์เข้ามาด้วยเป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 411/2538ไม่มีการนำพยานเข้าเบิกความแต่อย่างใด จำเลยในฐานะทนายความซักค้านโจทก์ในฐานะพยานในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีและมีมูลความจริงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่ประการใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง (26 กันยายน 2539) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาขอเดี่ยวว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการหมิ่นประมาทจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า จำเลยทำหน้าที่เป็นทนายความให้นายจำรัสซึ่งถูกโจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดก และขอดำเนินคดีอย่างคณอนาถา ในการไต่สวนคำร้องจำเลยได้ซักค้านตัวโจทก์มี

ข้อความว่า "โจทก์เป็นโจรรุ่นเดียวกับเสือขาวไซ้ไหม" เห็นว่า การที่จำเลยชักค้ำ
โจทก์ดังกล่าวเป็นการถามพยานในเวลาพิจารณาคดีเพื่อการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักคำ
พยานไม่ใช่ข้อความที่ยืนยันว่าโจทก์เป็นโจรจึงไม่ใช่เป็นการใส่ความ การกระทำของ
จำเลยจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
โจทก์ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>